



PUTUSAN

No. 1653 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SHERLY EVARINA BR. SINAGA ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pardamean No. 114,
Kecamatan Percut Sei Tuan,
Medan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SHERLY EVARINA BR. SINAGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2008 hingga tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tahun 2006 Terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan, Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur dan menjabat sebagai Teller dimana gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tugas Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor serta membantu menerima setoran dari nasabah. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa diangkat sebagai Kasir Besar atau Head Front Office di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja. Adapun prosedur tata kerja di PT. WOM Finance selaku Kasir Besar yang dijabat Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor dan teller pada pagi, siang dan sore hari selanjutnya menghitung sesuai data administrasinya dengan sistem/komputerisasi lalu menyeter ke Sisco sekarang disebut Certis sebagai jasa pengangkutan dan transfer keuangan kemudian Terdakwa melakukan verifikasi in dan out data yang ada di sistem dan dari data yang diverifikasi tersebut tertera data uang yang masuk yang disimpan di kas serta yang dikirim melalui Certis kemudian Terdakwa memberitahukan kepada atasan Terdakwa yakni saksi Julianto Wangi dan saksi Julianto Wangi sebagai atasan Terdakwa akan mengecek jumlah fisik uang dan menyaksikan uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas dan data diverifikasi sistem/komputerisasi dan apabila sudah pas atau tidak ada selisih selanjutnya saksi Julianto Wangi yang menutup validasi/approval sistem tersebut sehingga besok paginya dapat dibuka kembali sistem data tersebut.
- Bahwa saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa memberikan kunci brankas untuk dipegang oleh Terdakwa dan tidak pernah menghitung jumlah fisik uang yang ada di dalam brankas karena saksi Julianto Wangi sudah percaya terhadap Terdakwa karena sebelum menjabat sebagai kasir besar, Terdakwa menjabat sebagai teller/kasir di kantor tersebut dan setiap dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah dijumpai jumlah fisik uang yang kurang dalam sistem pembukuan sehingga saksi Julianto Wangi mempercayakan Terdakwa selaku kasir besar memegang kunci brankas dimaksud sedangkan jumlah fisik uang dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya. Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada tahun 2008, dan tahun 2009 serta tahun 2010 dengan cara yang sama, Terdakwa mengambil uang milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja dari dalam brankas kantor tersebut sedikit demi sedikit yakni paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa dimana kunci brankas dipegang oleh Terdakwa sehingga keberadaan uang dalam brankas tersebut di bawah penguasaan Terdakwa yang membuat Terdakwa dapat leluasa mengambil uang dari dalam brankas tersebut untuk keperluan rumah tangga Terdakwa tanpa seizin dari saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa karena jumlah fisik uang dari dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya sedangkan dalam sistem pembukuan apabila dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah ditemukan adanya selisih sehingga saksi Julianto Wangi tidak pernah menaruh curiga terhadap Terdakwa.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2010, saksi Puncak Manalu diangkat sebagai Front Office Supervisor atau FOS PT. WOM Finance Gaharu Medan dan jabatan sebagai kasir besar ditiadakan dan segala tanggung jawab diganti ke FOS maka Terdakwa yang merasa ketakutan karena telah mengambil uang dari dalam brankas tersebut memberitahukan kepada saksi Puncak Manalu bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari dalam brankas yakni pada tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian atas pengakuan Terdakwa tersebut maka saksi Puncak Manalu membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2010 yang isinya bahwa Terdakwa ada mengambil uang perusahaan milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ketika Terdakwa menjabat sebagai kasir besar di perusahaan tersebut dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Puncak Manalu akan mengembalikan uang tersebut.
- Kemudian pada tanggal 22 November 2011, oleh pihak pusat melakukan audit di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan dimana pihak audit tidak menemukan adanya

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih uang dalam sistem pembukuan karena pihak audit hanya melakukan pemeriksaan terhadap setoran untuk shift 2 karena sistem laporan perusahaan untuk laporan pengutipan adalah setiap kolektor dan nasabah membayar angsuran kepada teller dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau shift 1 kemudian uang tersebut dikirimkan melalui jasa pengambilan uang Certis sekitar pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB dan kemudian penyetoran uang angsuran nasabah atau kolektor dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau shift 2 disetorkan untuk esok hari pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB sehingga di dalam brankas tetap selalu ada uang hasil penyetoran angsuran dan uang yang diambil Terdakwa digantikan Terdakwa dengan meminjam kepada saudara Terdakwa agar jumlah fisik uang tetap sama dengan jumlah uang yang ada di sistem komputerisasi, setelah selesai dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengambil kembali uang yang telah digantikan Terdakwa tersebut dengan memberitahukannya kepada saksi Puncak Manalu yang pada saat itu menjabat sebagai FOS menggantikan kasir besar yang dulu dijabat oleh Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah diambil dari brankas tersebut, maka pada tanggal 28 November 2011 saksi Puncak Manalu memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Eddy Daryanto selaku Kepala Cabang kantor cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tersebut selanjutnya pada tanggal 30 November 2011 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil namun Terdakwa tidak ada mencicil uang yang telah diambil oleh Terdakwa selama Terdakwa masih menjabat selaku kasir besar di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan sehingga pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SHERLY EVARINA BR. SINAGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2008 hingga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dan perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada tahun 2006 Terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan, Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur dan menjabat sebagai Teller dimana gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tugas Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor serta membantu menerima setoran dari nasabah. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa diangkat sebagai Kasir Besar atau Head Front Office di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja. Adapun prosedur tata kerja di PT. WOM Finance selaku Kasir Besar yang dijabat Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor dan teller pada pagi, siang dan sore hari selanjutnya menghitung sesuai data administrasinya dengan sistem/komputerisasi lalu menyeter ke Sisco sekarang disebut Certis sebagai jasa pengangkutan dan transfer keuangan kemudian Terdakwa melakukan verifikasi in dan out data yang ada di sistem dan dari data yang diverifikasi tersebut tertera data uang yang masuk yang disimpan di kas serta yang dikirim melalui Certis kemudian Terdakwa memberitahukan kepada atasan Terdakwa yakni saksi Julianto Wangi dan saksi Julianto Wangi sebagai atasan Terdakwa akan mengecek jumlah fisik uang dan menyaksikan uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas dan data diverifikasi sistem/komputerisasi dan apabila sudah pas atau tidak ada selisih selanjutnya saksi Julianto Wangi yang menutup validasi/approval sistem tersebut sehingga besok paginya dapat dibuka kembali sistem data tersebut.
- Bahwa saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa memberikan kunci brankas untuk dipegang oleh Terdakwa dan tidak pernah menghitung

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah fisik uang yang ada di dalam brankas karena saksi Julianto Wangi sudah percaya terhadap Terdakwa karena sebelum menjabat sebagai kasir besar, Terdakwa menjabat sebagai teller/kasir di kantor tersebut dan setiap dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah dijumpai jumlah fisik uang yang kurang dalam sistem pembukuan sehingga saksi Julianto Wangi mempercayakan Terdakwa selaku kasir besar memegang kunci brankas dimaksud sedangkan jumlah fisik uang dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya. Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada tahun 2008, dan tahun 2009 serta tahun 2010 dengan cara yang sama, Terdakwa mengambil uang milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja dari dalam brankas kantor tersebut sedikit demi sedikit yakni paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa dimana kunci brankas dipegang oleh Terdakwa sehingga keberadaan uang dalam brankas tersebut di bawah penguasaan Terdakwa yang membuat Terdakwa dapat leluasa mengambil uang dari dalam brankas tersebut untuk keperluan rumah tangga Terdakwa tanpa seizin dari saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa karena jumlah fisik uang dari dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya sedangkan dalam sistem pembukuan apabila dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah ditemukan adanya selisih sehingga saksi Julianto Wangi tidak pernah menaruh curiga terhadap Terdakwa.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2010, saksi Puncak Manalu diangkat sebagai Front Office Supervisor atau FOS PT. WOM Finance Gaharu Medan dan jabatan sebagai kasir besar ditiadakan dan segala tanggung jawab diganti ke FOS maka Terdakwa yang merasa ketakutan karena telah mengambil uang dari dalam brankas tersebut memberitahukan kepada saksi Puncak Manalu bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari dalam brankas yakni pada tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian atas pengakuan Terdakwa

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi Puncak Manalu membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2010 yang isinya bahwa Terdakwa ada mengambil uang perusahaan milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ketika Terdakwa menjabat sebagai kasir besar di perusahaan tersebut dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Puncak Manalu akan mengembalikan uang tersebut.

- Kemudian pada tanggal 22 November 2011, oleh pihak pusat melakukan audit di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan dimana pihak audit tidak menemukan adanya selisih uang dalam sistem pembukuan karena pihak audit hanya melakukan pemeriksaan terhadap setoran untuk shift 2 karena sistem laporan perusahaan untuk laporan pengutipan adalah setiap kolektor dan nasabah membayar angsuran kepada teller dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau shift 1 kemudian uang tersebut dikirimkan melalui jasa pengambilan uang Certis sekitar pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB dan kemudian penyetoran uang angsuran nasabah atau kolektor dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau shift 2 disetorkan untuk esok hari pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB sehingga di dalam brankas tetap selalu ada uang hasil penyetoran angsuran dan uang yang diambil Terdakwa digantikan Terdakwa dengan meminjam kepada saudara Terdakwa agar jumlah fisik uang tetap sama dengan jumlah uang yang ada di sistem komputerisasi, setelah selesai dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengambil kembali uang yang telah digantikan Terdakwa tersebut dengan memberitahukannya kepada saksi Puncak Manalu yang pada saat itu menjabat sebagai FOS menggantikan kasir besar yang dulu dijabat oleh Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah diambil dari brankas tersebut, maka pada tanggal 28 November 2011 saksi Puncak Manalu memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Eddy Daryanto selaku Kepala Cabang kantor cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tersebut selanjutnya pada tanggal 30 November 2011 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil namun Terdakwa tidak ada mencicil uang yang telah diambil oleh Terdakwa selama Terdakwa masih menjabat selaku kasir besar di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance) Gaharu Medan sehingga pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SHERLY EVARINA BR. SINAGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2008 hingga tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2006 Terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan, Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur dan menjabat sebagai Teller dimana gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tugas Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor serta membantu menerima setoran dari nasabah. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa diangkat sebagai Kasir Besar atau Head Front Office di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja. Adapun prosedur tata kerja di PT. WOM Finance selaku Kasir Besar yang dijabat Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor dan teller pada pagi, siang dan sore hari selanjutnya menghitung sesuai data administrasinya dengan sistem/komputerisasi lalu menyeter ke Sisco sekarang disebut Certis sebagai jasa pengangkutan dan transfer keuangan kemudian Terdakwa melakukan verifikasi in dan out data yang ada di sistem

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari data yang diverifikasi tersebut tertera data uang yang masuk yang disimpan di kas serta yang dikirim melalui Certis kemudian Terdakwa memberitahukan kepada atasan Terdakwa yakni saksi Julianto Wangi dan saksi Julianto Wangi sebagai atasan Terdakwa akan mengecek jumlah fisik uang dan menyaksikan uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas dan data diverifikasi sistem/komputerisasi dan apabila sudah pas atau tidak ada selisih selanjutnya saksi Julianto Wangi yang menutup validasi/approval sistem tersebut sehingga besok paginya dapat dibuka kembali sistem data tersebut.

- Bahwa saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa memberikan kunci brankas untuk dipegang oleh Terdakwa dan tidak pernah menghitung jumlah fisik uang yang ada di dalam brankas karena saksi Julianto Wangi sudah percaya terhadap Terdakwa karena sebelum menjabat sebagai kasir besar, Terdakwa menjabat sebagai teller/kasir di kantor tersebut dan setiap dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah dijumpai jumlah fisik uang yang kurang dalam sistem pembukuan sehingga saksi Julianto Wangi mempercayakan Terdakwa selaku kasir besar memegang kunci brankas dimaksud sedangkan jumlah fisik uang dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya. Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada tahun 2008, dan tahun 2009 serta tahun 2010 dengan cara yang sama, Terdakwa mengambil uang milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja dari dalam brankas kantor tersebut sedikit demi sedikit yakni paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa dimana kunci brankas dipegang oleh Terdakwa sehingga keberadaan uang dalam brankas tersebut di bawah penguasaan Terdakwa yang membuat Terdakwa dapat leluasa mengambil uang dari dalam brankas tersebut untuk keperluan rumah tangga Terdakwa tanpa seizin dari saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa karena jumlah fisik uang dari dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya sedangkan dalam sistem pembukuan apabila dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah ditemukan adanya selisih sehingga saksi Julianto Wangi tidak pernah menaruh curiga terhadap Terdakwa.

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2010, saksi Puncak Manalu diangkat sebagai Front Office Supervisor atau FOS PT. WOM Finance Gaharu Medan dan jabatan sebagai kasir besar diadakan dan segala tanggung jawab diganti ke FOS maka Terdakwa yang merasa ketakutan karena telah mengambil uang dari dalam brankas tersebut memberitahukan kepada saksi Puncak Manalu bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari dalam brankas yakni pada tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian atas pengakuan Terdakwa tersebut maka saksi Puncak Manalu membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2010 yang isinya bahwa Terdakwa ada mengambil uang perusahaan milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ketika Terdakwa menjabat sebagai kasir besar di perusahaan tersebut dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Puncak Manalu akan mengembalikan uang tersebut.
- Kemudian pada tanggal 22 November 2011, oleh pihak pusat melakukan audit di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan dimana pihak audit tidak menemukan adanya selisih uang dalam sistem pembukuan karena pihak audit hanya melakukan pemeriksaan terhadap setoran untuk shift 2 karena sistem laporan perusahaan untuk laporan pengutipan adalah setiap kolektor dan nasabah membayar angsuran kepada teller dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau shift 1 kemudian uang tersebut dikirimkan melalui jasa pengambilan uang Certis sekitar pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB dan kemudian penyetoran uang angsuran nasabah atau kolektor dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau shift 2 disetorkan untuk esok hari pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB sehingga di dalam brankas tetap selalu ada uang hasil penyetoran angsuran dan uang yang diambil Terdakwa digantikan Terdakwa dengan meminjam kepada saudara Terdakwa agar jumlah fisik uang tetap sama dengan jumlah uang yang ada di sistem komputerisasi, setelah selesai dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengambil kembali uang yang telah digantikan Terdakwa tersebut dengan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014



memberitahukannya kepada saksi Puncak Manalu yang pada saat itu menjabat sebagai FOS menggantikan kasir besar yang dulu dijabat oleh Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah diambil dari brankas tersebut, maka pada tanggal 28 November 2011 saksi Puncak Manalu memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Eddy Daryanto selaku Kepala Cabang kantor cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tersebut selanjutnya pada tanggal 30 November 2011 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil namun Terdakwa tidak ada mencicil uang yang telah diambil oleh Terdakwa selama Terdakwa masih menjabat selaku kasir besar di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan sehingga pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SHERLY EVARINA BR. SINAGA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar tahun 2008 hingga tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2006 Terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan, Jalan Gaharu No. 1-EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur dan menjabat sebagai Teller dimana gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor serta membantu menerima setoran dari nasabah. Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa diangkat sebagai Kasir Besar atau Head Front Office di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja. Adapun prosedur tata kerja di PT. WOM Finance selaku Kasir Besar yang dijabat Terdakwa adalah menerima setoran dari kolektor dan teller pada pagi, siang dan sore hari selanjutnya menghitung sesuai data administrasinya dengan sistem/komputerisasi lalu menyeter ke Sisco sekarang disebut Certis sebagai jasa pengangkutan dan transfer keuangan kemudian Terdakwa melakukan verifikasi in dan out data yang ada di sistem dan dari data yang diverifikasi tersebut tertera data uang yang masuk yang disimpan di kas serta yang dikirim melalui Certis kemudian Terdakwa memberitahukan kepada atasan Terdakwa yakni saksi Julianto Wangi dan saksi Julianto Wangi sebagai atasan Terdakwa akan mengecek jumlah fisik uang dan menyaksikan uang tersebut dimasukkan ke dalam brankas dan data diverifikasi sistem/komputerisasi dan apabila sudah pas atau tidak ada selisih selanjutnya saksi Julianto Wangi yang menutup validasi/approval sistem tersebut sehingga besok paginya dapat dibuka kembali sistem data tersebut.

- Bahwa saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa memberikan kunci brankas untuk dipegang oleh Terdakwa dan tidak pernah menghitung jumlah fisik uang yang ada di dalam brankas karena saksi Julianto Wangi sudah percaya terhadap Terdakwa karena sebelum menjabat sebagai kasir besar, Terdakwa menjabat sebagai teller/kasir di kantor tersebut dan setiap dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah dijumpai jumlah fisik uang yang kurang dalam sistem pembukuan sehingga saksi Julianto Wangi mempercayakan Terdakwa selaku kasir besar memegang kunci brankas dimaksud sedangkan jumlah fisik uang dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya. Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada tahun 2008, dan tahun 2009 serta tahun 2010 dengan cara yang sama, Terdakwa mengambil uang milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tempat Terdakwa bekerja dari dalam brankas kantor tersebut sedikit demi sedikit yakni paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa sepengetahuan saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa dimana kunci brankas dipegang oleh Terdakwa

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keberadaan uang dalam brankas tersebut di bawah penguasaan Terdakwa yang membuat Terdakwa dapat leluasa mengambil uang dari dalam brankas tersebut untuk keperluan rumah tangga Terdakwa tanpa seizin dari saksi Julianto Wangi selaku atasan Terdakwa karena jumlah fisik uang dari dalam brankas tidak pernah dilakukan penghitungan setiap harinya sedangkan dalam sistem pembukuan apabila dilakukan pemeriksaan pembukuan setiap bulannya tidak pernah ditemukan adanya selisih sehingga saksi Julianto Wangi tidak pernah menaruh curiga terhadap Terdakwa.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2010, saksi Puncak Manalu diangkat sebagai Front Office Supervisor atau FOS PT. WOM Finance Gaharu Medan dan jabatan sebagai kasir besar ditiadakan dan segala tanggung jawab diganti ke FOS maka Terdakwa yang merasa ketakutan karena telah mengambil uang dari dalam brankas tersebut memberitahukan kepada saksi Puncak Manalu bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari dalam brankas yakni pada tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tahun 2009 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, kemudian atas pengakuan Terdakwa tersebut maka saksi Puncak Manalu membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Agustus 2010 yang isinya bahwa Terdakwa ada mengambil uang perusahaan milik Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ketika Terdakwa menjabat sebagai kasir besar di perusahaan tersebut dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi Puncak Manalu akan mengembalikan uang tersebut.
- Kemudian pada tanggal 22 November 2011, oleh pihak pusat melakukan audit di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan dimana pihak audit tidak menemukan adanya selisih uang dalam sistem pembukuan karena pihak audit hanya melakukan pemeriksaan terhadap setoran untuk shift 2 karena sistem laporan perusahaan untuk laporan pengutipan adalah setiap kolektor dan nasabah membayar angsuran kepada teller dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau shift 1 kemudian uang tersebut dikirimkan melalui jasa



pengambilan uang Certis sekitar pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB dan kemudian penyetoran uang angsuran nasabah atau kolektor dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau shift 2 disetorkan untuk esok hari pukul 15.00 WIB atau pukul 16.00 WIB sehingga di dalam brankas tetap selalu ada uang hasil penyetoran angsuran dan uang yang diambil Terdakwa digantikan Terdakwa dengan meminjam kepada saudara Terdakwa agar jumlah fisik uang tetap sama dengan jumlah uang yang ada di sistem komputerisasi, setelah selesai dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengambil kembali uang yang telah digantikan Terdakwa tersebut dengan memberitahukannya kepada saksi Puncak Manalu yang pada saat itu menjabat sebagai FOS menggantikan kasir besar yang dulu dijabat oleh Terdakwa. Selanjutnya karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah diambil dari brankas tersebut, maka pada tanggal 28 November 2011 saksi Puncak Manalu memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi Eddy Daryanto selaku Kepala Cabang kantor cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan tersebut selanjutnya pada tanggal 30 November 2011 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil namun Terdakwa tidak ada mencicil uang yang telah diambil oleh Terdakwa selama Terdakwa masih menjabat selaku kasir besar di Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan sehingga pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak Kantor Cabang PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Gaharu Medan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 14 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHERLY EVARINA BR. SINAGA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SHERLY EVARINA BR. SINAGA selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Sherly Evarina.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 1 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit atas nama Puncak Manalu tertanggal 29 November 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Puncak Manalu tertanggal 30 November 2011.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit tertanggal 30 November 2011.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 30 November 2011.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kurang Setor tertanggal 28 November 2011.
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Formulir Pengambilan dan Penyetoran Uang dari Jasa Pengambilan dan Penyetoran PT. Certis.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Audit tertanggal 30 November 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sherly Evarina Br. Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Sherly Evarina.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 1 Agustus 2010.

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit atas nama Puncak Manalu tertanggal 29 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Puncak Manalu tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kurang Setor tertanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Formulir Pengambilan dan Penyetoran Uang dari Jasa Pengambilan dan Penyetoran PT. Certis.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Audit tertanggal 30 November 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2013, Nomor : 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sherly Evarina Br. Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Sherly Evarina.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 1 Agustus 2010.

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit atas nama Puncak Manalu tertanggal 29 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Puncak Manalu tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kurang Setor tertanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Formulir Pengambilan dan Penyetoran Uang dari Jasa Pengambilan dan Penyetoran PT. Certis.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Audit tertanggal 30 November 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/Akta.Pid/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014



Bahwa TERDAKWA sangat keberatan terhadap alasan-alasan atau pertimbangan dan amar putusan yang diajukan atau dikemukakan Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, karena Judex Facti (Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili perkara ini) TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM PERKARA INI dan TIDAK MELAKSANAKAN CARA MENGADILI YANG BENAR. Dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf "a" dan huruf "b" KUHP, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf "c" KUHP jo. Pasal 187 KUHP karena Telah Mendasarkan Putusannya Atas Bukti Surat Yang Tidak Sah Menurut Hukum.

a. Bahwa amar putusan Judex Facti dalam perkara ini (amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013) untuk "Menyatakan Terdakwa SHERLY EVARINA Br. SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan", hanya didasarkan pada Bukti Surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Sherly Evarina ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 1 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit atas nama Puncak Manalu tertanggal 29 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Puncak Manalu tertanggal 30 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit tertanggal 30 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 30 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kurang Setor tertanggal 28 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Formulir Pengambilan dan Penyetoran Uang dari Jasa Pengambilan dan Penyetoran PT. Certis ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Audit tertanggal 30 November 2011 ;



- b. Bahwa dengan diadakannya Bukti-Bukti Surat sebagaimana tersebut di atas oleh Judex Facti sebagai dasar dalam amar putusannya, maka Judex Facti dalam perkara ini **TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP yang menyebutkan bahwa "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas **Sumpah Jabatan** atau **Dikuatkan Dengan Sumpah,---**". Oleh karenanya, Bukti Surat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ALAT BUKTI YANG SAH menurut hukum dalam perkara ini ;
- c. Bahwa selain itu, eksistensi atau keberadaan dari surat-surat yang telah diajukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, adalah atas permintaan PT. WOM Finance Cabang Gaharu Medan, bukan atas permintaan atau hasil dari proses hukum yang dilakukan Penyidik ;
- d. Bahwa dengan demikian, Judex Facti dalam perkara ini **TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 KUHP. Dan oleh karenanya, Putusan Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013, harus dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

2. Judex Facti TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, karena amar putusan Judex Facti (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013), hanya didasarkan pada KETERANGAN SEORANG SAKSI.

- a. Bahwa amar putusan Judex Facti dalam perkara ini (amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013) untuk "Menyatakan Terdakwa SHERLY EVARINA Br. SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", juga hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi yaitu **Saksi Puncak Manalu ;**
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHP menyebutkan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan terhadap perbuatan yang



didakwakan kepadanya". Bahwa dengan demikian, amar putusan Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara ini telah didasarkan pada KETERANGAN SEORANG SAKSI. Oleh karena itu, Judex Facti dalam perkara ini TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP ;

c. Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan, **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.**

d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Putusan Judex Facti dalam perkara ini (bahwa amar putusan Judex Facti dalam perkara ini (amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013), HARUS dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi ;

3. Judex Facti dalam perkara ini TIDAK MELAKSANAKAN CARA MENGADILI YANG BENAR SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG ;

a. Bahwa Judex Facti dalam perkara ini TIDAK MELAKSANAKAN CARA MENGADILI YANG BENAR SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG, karena Judex Facti Tidak Melaksanakan Fungsinya sebagai Judex Facti secara Obyektif dan Profesional dalam perkara ini, dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tersangkut dalam perkara ini UNTUK MEMPEROLEH KEBENARAN MATERIL (dalam hal ini bukan menyangkut penilaian atau penghargaan terhadap fakta-fakta hukum), yaitu tidak mempertimbangkan tentang LOGIKA atau TIDAKNYA Eksistensi atau keberadaan dari Bukti-bukti Surat yang telah diajukan sebagai BARANG BUKTI dalam perkara ini ;

b. Bahwa Bukti-bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti dalam amar putusannya, telah mengesampingkan peranan dari Akuntan Publik dalam melakukan Audit terhadap PT. WOM Finance Cabang Gaharu Medan, selaku Pejabat Umum yang berwenang dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 187 KUHP. Dan perlu kiranya ditambahkan, bahwa Pemohon dari sejak perkara ini dilaporkan telah berulang kali memohon baik secara lisan dan tulisan dan menyatakan kesediaannya dalam mengembalikan uang



tersebut kepada Termohon, namun Termohon tidak bersedia menerimanya (foto copy Surat Permohonan Pengembalian Uang, terlampir) ;

- c. Bahwa dengan diabaikannya atau dikesampingkannya hal tersebut, Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini TIDAK MELAKSANAKAN FUNGSINYA SEBAGAI JUDEX FACTI yang Obyektif dan Profesional sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, Putusan Judex Facti dalam perkara ini (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013), **HARUS dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi ;**

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Medan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Medan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan memperberat pidana terhadap Terdakwa tanpa pertimbangan hukum yang cukup kecuali mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan Judex Facti/Pengadilan Negeri Medan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, tanpa didukung dengan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Bahwa namun demikian mengingat Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, maka putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SHERLY EVARINA BR. SINAGA** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 57/PID/2014/PT-MDN. tanggal 26 Maret 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1470/Pid.B/2012/PN.Mdn tanggal 30 Januari 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHERLY EVARINA BR. SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPOAN DALAM JABATAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja atas nama Sherly Evarina.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 1 Agustus 2010.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit atas nama Puncak Manalu tertanggal 29 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Puncak Manalu tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi Audit tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sherly Evarina tertanggal 30 November 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kurang Setor tertanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Formulir Pengambilan dan Penyetoran Uang dari Jasa Pengambilan dan Penyetoran PT. Certis.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Audit tertanggal 30 November 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono. S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1653 K/Pid/2014

